

1

הסכם העסקה אישי

שנערך ונחתם בנתניה ביום 1/08/2023

מצד אחד
(להלן: "החברה" או "המעסיק")

בין
טכניקה בוקשטיין אחזקות וניהול בע"מ
ח.פ. 514687391
כתובת: רחוב התרופה 6, נתניה

מצד שני
(להלן: "העובד" או "העובדת")

לבין
ת.ז 3303656177
כתובת: יפה נוף 21 דירה 46 חדרה

- הואיל:** והעובד יחל עבודתה בחברה ביום 04/08/2023
- והואיל:** והחברה מעוניינת להעסיק את העובד בתפקיד של ראש צוות (להלן: "התפקיד");
- והואיל:** והעובד בעל הכישורים המתאימים, הניסיון והיכולת למלא את התפקיד ולעמוד בכל החובות המוטלים עליו על פי חוזה זה;
- והואיל:** והעובד מעוניינת לעבוד אצל המעסיק בתפקיד כאמור;
- והואיל:** והעובדת מצהירה כי יש לה את הידע, היכולת והניסיון הדרושים בכדי לעבוד בתפקיד אצל המעסיק;
- והואיל:** וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתה של העובדת;
- לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:**

1. מבוא

- א. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.
- ב. ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס לבני שני המינים, זכר ונקבה כאחד.
- ג. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
- ד. הסכם זה הינו אישי ומיוחד, המסדיר את היחסים בין המעסיק לבין העובד וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו של העובד על ידי המעסיק.
- ה. יחסי העבודה הינם על פי הסכם זה, לא יחול כל הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי שחל או יחול על עובדי המעסיק, ויחסי הצדדים ייקבעו על פי הסכם זה בלבד.

2. הצהרות העובד

- א. העובד מצהיר ומתחייב כי אין שום סיבה, לרבות מניעה עפ"י דין, העלולה למנוע ממנו לבצע כראוי את תפקידו עפ"י הסכם זה.
- ב. העובד מצהיר כי הוא כשיר מבחינה בריאותית למלא את תפקידו עפ"י הסכם זה, וכי יש לו את הכישורים והמיומנות הנדרשים למילוי תפקידו בצורה ראויה ונאותה.
- ג. העובד מצהיר כי הינו בעל רישיון נהיגה בר תוקף, רישיונו אינו של "נהג חדש" ואין לו שלילה על רישיון הנהיגה.

3. שכר העבודה: סך התשלומים שישולמו לעובד כשכר העבודה החודשי (ברוטו):

סה"כ שכר	
סוג תשלום	שיעור התשלום
שכר יסוד	15,000.00 ₪ נטו
בONUS דיווח נוכחות	תגמול של 1% ברוטו מעל תקרה של 750,000.00 ממכירות

טכניקה בוקשטיין
אחזקות וניהול בע"מ

החברה החל מהשקל הראשון ₪	
157.5 ₪	הבראה
	סה"כ

א. תמורת שעות נוספות ישלם המעסיק לעובד תוספת לשכר בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951.

ב. הצדדים מסכימים כי השכר ישולם עבור כל עבודתו של העובד במהלך חודש.

ג. השכר ישולם לעובד אחת לחודש, לא יאוחר מן היום ה-10 בכל חודש גרגוריאני, עבור החודש הקודם.

ד. מוצהר ומוסכם בזה, כי השכר כהגדרתו בהסכם זה, מהווה את התמורה היחידה והבלעדית לה זכאי העובד מאת המעסיק תמורת עבודתו אצלו, למעט הטבות ותשלומים אחרים המפורטים בהסכם זה.

ה. מובהר בזאת כי כל הסכומים הקבועים בהסכם זה הינם סכומי ברוטו המגיעים לעובד כמשכורת ומתוכם ינכה המעסיק תשלומי מיסים ו/או תשלומי חובה אחרים אשר חלה על המעסיק חובה לנכותם, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ו/או כל מס ו/או אגרה החלים ו/או שיחולו על העובד מכוח הוראות הסכם זה ו/או מכוח הוראות כל דין.

ו. תשלומים ותוספות:

1) תשלום נסיעות חודשי בהתאם לדין.

4. אורך זמן ההפסקה

העובד יהיה זכאי מדי יום להפסקה בת 45 דק'. בהתאם לחוק זמן ההפסקה אינו זמן לתשלום.

5. הגדרת התפקיד - תפקידים וסמכויות

א. תפקידו המרכזי והעיקרי של העובד הינו לשמש כראש צוות

1) מנכ"ל טכניקה בוקשטין אחזקות וניהול בע"מ

(2)

(3)

(4)

ב. הממונה על העובד הינו יוסי עוזר בעלים של החברה או יצחק עוזר סמנכ"ל טכניקה בוקשטין בע"מ

ג. העובד יבצע את עבודתו ע"פ הוראות הממונה עליו ו/או מי מטעמו במסגרת תפקידו.

6. התחייבויות אמון העובד

א. העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות ובנאמנות, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת המעסיק ולקידום מטרותיו במקצועיות וביעילות.

ב. העובד מתחייב למלא אחר כל המשימות המוטלות עליו במסגרת תפקידו על פי הוראות המעסיק ו/או הממונים עליו ו/או מי מטעמם הנוגעות לאופן ביצוע תפקידו, סדרי העבודה, המשמעת וההתנהגות, על פי הוראות החוק והנהוג במקום עבודתו אצל המעסיק.

ג. בתקופת ההסכם יקדיש העובד את כל זמנו, מרצו וכשרו לביצוע תפקידו עבור המעסיק, העובד לא יעסוק, בין בשכר ובין שלא בשכר, במישרין או בעקיפין, בכל עבודה או עיסוק נוספים אשר יש בהם משום ניגוד אינטרסים עם תפקידו אצל המעסיק.

ד. העובד מתחייב להודיע למעסיק, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא אשר לגביהם יש לו עניין אישי והעלול ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו אצל המעסיק.

טכניקה בוקשטין
אחזקות וניהול בע"מ

ה. העובד מתחייב לא לעשות מעשה בזדון העלול לגרום לנזק ו/או הפסד ו/או מניעת רווח לחברה או למקום עבודתו ו/או לכל צד שלישי הקשור ו/או הנוגע לחברה.

ו. העובד מתחייב לשמור בסודיות את פרטי הסכם זה בכלל, ואת תנאי שכרו והעסקתו בפרט, אשר הינם סודיים ואישיים.

7. שעות עבודה והיקפה

א. העובד יעבוד במסגרת שעות הפעילות של המעסיק, בימים א'-ה' משעה: 7.00 עד 17.00.

ב. העובד יוכל לעבוד שעות נוספות באישור המעסיק ובהתאם לצרכיו ולדרישותיו של המעסיק.

ג. מוסכם בזאת בין הצדדים כי העובד והמעסיק הסכימו ביניהם כי המשרה תהיה בהיקף משרה מלאה כמצוין לעיל, וכי לא יהיה לצד כלפי משנהו טענות כלשהן לאור היקף המשרה.

8. בנוס דיווח נוכחות

החל ממשכורתו הראשונה של העובד, יהיה זכאי העובד לבנוס דיווח נוכחות בסך חודשי של _____ 0 ש, זאת במידה והעובד ידווח נוכחות באמצעות אפליקציית הנוכחות של המעסיק באופן יומי, יובהר כי חוסר בדיווח הנוכחות החודשי של שלושה ימי נוכחות, אשר לא דווחו בזמן אמת, ישלול מהעובד את זכאותו לתשלום בנוס.

9. חופשה שנתית

א. העובד יהיה זכאי לחופשה כנהוגה בחוק.

ב. יציאת העובד לחופשה תעשה בתאום עם המעסיק ובאישורו לפחות חודש ימים מראש.

ג. לפני משורת הדין, החברה תאפשר לעובד להעביר את צבירתו משנה לשנה, אך ידוע לעובד כי החברה אינה מסכימה לצבירת ימי חופשה מעבר ל-20 ימים.

ד. המעסיקה ראשית להורות לעובד לצאת לחופשה ו/או להורות על חופשת עבודה מרוכזת לכלל עובדי ו/או לחלקם, וזאת בהתאם לצרכי החברה ובהודעה מראש.

ה. כמו כן העובד מצהיר מסכים ומתחייב כי ככל וינצל ימי חופשה כך שלא תיוותר לו מכסת חופשה בעת יציאה לחופשה מרוכזת מטעם המעסיק הוא מאשר למעסיק להכניסו ליתרת חופשה שלילית ו/או לנכות ימים אלו משכרו.

ו.

10. חופשות מחלה

העובד זכאי לימי מחלה בתשלום כחוק, בהתאם לחוק דמי מחלה, תשל"ו – 1976.

11. דמי הבראה

החברה תשלם לעובד דמי הבראה החל מהחודש הראשון להעסקתו על אף האמור בצו ההרחבה. מובהר ומוסכם בזאת, כי במקרה ומכל סיבה שהיא יסתיימו יחסי עובד-מעסיק בין החברה לעובד טרם חלפה שנה ממועד תחילת העסקת העובד בחברה, תהא החברה רשאית לקזז את דמי הבראה ששולמו לעובד מידי חודש, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

12. הפרשות לקרן הפנסיה

המעסיק יפריש לעובד הפרשות לקרן הפנסיה מהשכר, בהתאם לצו הרחבה לפנסיית חובה בישראל בגין התשלום כאמור בסעיף 8(א) ובתוספת סכום התמורה המיוחדת בסעיף 28 להלן. למען הסר ספק, המעסיק יקזז משכרו של העובד את חלק העובד בהפרשות הפנסיוניות, לביצוע ההפרשה לקרן הפנסיה.

13. פיצויי פיטורים

א. העובד יבוטח בפוליסת ביטוח פנסיונית בהתאם להוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, (התשי"ז – 1957) ו/או בהתאם למוסכם בין הצדדים.

ב. תשלומי החברה לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים (להלן יחד - הקופות) ברכיב הפיצויים, יבואו במקום פיצויי פיטורים שיגיעו לעובד או לשאיריו, לפי המקרה, בגין רכיבי השכר שמהם בוצעו התשלומים ולתקופה שבגינה בוצעו התשלומים.

טכניקה בוקשטיין
אחזקה וניהול בע"מ

ג. המעסיק יבצע הפרשות חודשיות לקופת פיצויי הפיטורים בשיעור הקבוע בחוק, בסך של 6% מהשכר המבוטח.

ד. בסיס השכר לגמל ופיצויים יהיה עד לסך השכר הממוצע במשק כפי שיתעדכן מעת לעת, בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני.

ה. הצדדים מסכימים ללא קשר לסכום שיצטבר בקופות כי החברה לא תהיה חייבת בתשלום סכום נוסף כלשהו לעובד או לשאיריו, לפי המקרה, בגין פיצויי פיטורים. זאת, בהתאם לאישור כללי של שר העבודה והרווחה בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, שנוסחו מצ"ב כנספח א' להסכם זה.

ו. בחתימה על ההסכם מאשר העובד את תחולת סעיף 14 הנ"ל כאמור כנספח א' להסכם המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ז. החברה מאשרת כי היא מוותרת על כל זכות שיכולה להיות לה להחזיר כספים מתוך תשלומיה לקופות, למעט במקרים בהם קשר העבודה יסתיים בגיבוש של עבירת משמעת חמורה, המזכות את החברה לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים, על-פי חוק.

ח. העובד מאשר בזאת כי התשלומים לקופות גמל כמפורט לעיל, הינם במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

14. סיום ההעסקה והעברת התפקיד

א. הצדדים מסכימים כי במידה ומי מהם יחפוץ לסיים את יחסי העבודה על פי הסכם זה, עליו לעשות זאת בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר לצד השני חודש מראש, או על פי המועדים המנויים בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"א – 2001, על פי התקופה הארוכה מי ביניהם.

ב. בתקופת ההודעה המוקדמת ישררו בין הצדדים יחסי עובד מעביד, אלא אם הסכימו הצדדים בכתב לוותר על תנאי זה.

ג. העובד מתחייב כי בכל מקרה בו יפסיק את עבודתו בחברה או תופסק עבודתו בחברה, יעביר באופן מסודר ולפי הנהלים וההוראות אשר יינתנו לו ע"י החברה, את תפקידו, את כל הציוד שניתן לו מהחברה ואת המסמכים והפרויקטים אשר בטיפולו באותה עת, למי שהחברה תקבע, באופן שיאפשר לאותו אדם להמשיך בביצוע תפקידיו של העובד באותה עת, מבלי שייגרם כל נזק לחברה.

אח"כ יונהול בע"מ
החברה

15. סודיות, אי תחרות וזכויות קניין רוחני

א. במשך תקופת העסקתו ובמשך שלוש שנים לאחריה, מתחייב העובד לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו, ללא הסכמה בכתב של המעסיק, ולא למסור בכל דרך שהיא כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה אצל המעסיק ו/או הקשור במעסיק ו/או תוכניותיו ו/או פעולותיו ו/או דרכי הייצור ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת העובד, לרבות מידע על המעסיק עצמו ו/או גופים הקשורים אליו ו/או גופים המסונפים אליו ועל כל אדם, גוף או ישות הקשורים במעסיק, לרבות ספקים ולקוחותיו. כמו כן מתחייב העובד שלא לפגוע בדרך כשלהי במוניטין המעסיק ובשמו הטוב שלו ושל חבריו, מנהליו ומטרויותיו.

ב. העובד מתחייב שלא להתחרות בעסקיו של המעסיק ו/או בלקוחותיו ו/או במוניטין שלו בתחום השירותים שנותן המעסיק ו/או בתחום המוצרים אשר מפותחים על ידו, במישרין או בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, בין כעצמאי ובין כשכיר, לרבות על ידי שותפות או החזקה בעצמו או באמצעות אחרים, במניות או בזכויות ניהול בתאגידים כלשהם.

ג. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, מידע חסוי, רשימת לקוחות, וכל חומר שנערך על ידי העובד במסגרת עבודתו אצל המעסיק הנס קניינו הבלעדי והמלא של המעסיק. העובד לא יהא רשאי להשתמש בזכויות הנ"ל ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של המעסיק.

ד. המוניטין והקשרים העסקיים שנצברו בגין פעולותיו של העובד במסגרת עבודתו אצל המעסיק הנס קניינו הבלעדי והמלא של המעסיק. העובד מסכים שלא יהא רשאי להשתמש במוניטין ובקשרים העסקיים, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב של המעסיק.

16. שונות

א. הסכם זה מהווה את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, מכתבי כוונות ו/או התחייבויות, וכל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו (בין בכתב ובין בעל פה) בנושאים ובעניינים האמורים, בין הצדדים, קודם לחתימתו של הסכם זה.

ב. כל שינוי או תוספת להסכם זה ייעשו בכתב וייחתמו על ידי הצדדים, שאם לא כן לא יהיה להם כל תוקף.

ג. לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ו/או מכל הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על הזכויות האחרות העומדות לו, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

ד. הצדדים מסכימים כי בכל סכסוך הנוגע ליחסי עובד מעביד בין העובד לבין המעסיק תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

ה. כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

העובד

טכניקה בוקשטין
אחזקת וניהול בע"מ
המעסיק